

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1539/2536

นางอุทุมพร กนิษฐานนท์หรือนิมแดง

โจทก์

นายพิเชษฐ์ ศิลปวิโรจน์

จำเลย

นายพิเชษฐ์ ศิลปวิโรจน์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยใน ข้อ 2.1 เป็นฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ส่วนข้อ 2.2 จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ในเรื่องดังกล่าวไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมา แล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 249 จึงไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในข้อ 2.1 ที่ว่า การแปลความหมายแห่งสัญญา เขาจะต้องห้ามมิให้อุทธรณ์หรือไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ส่วนฎีกาข้อ 2.2 ที่ ว่า การบอกเลิกการเช่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เป็นฎีกาใน ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากบ้านเลขที่ 932 ซอยศรี ยาน3 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และที่ดินโฉนดเลขที่ 6298 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และใช้ค่าเสียหายในอัตราเดือนละ

1,000 บาท แก่โจทก์ นับแต่วันฟ้อง (25 ตุลาคม 2532) เป็นต้นไปจนกว่า จำเลย
และบริวารจะออกจากบ้านและที่ดินดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 80)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ โดยมีได้นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง มาวางศาลภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่ง ให้ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป
(อันดับ 77,85)

คำสั่ง

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาล ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึงให้ ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ
ฎีกาของจำเลย ค่าคำร้องให้เป็นพับ

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาล ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึงให้ ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ
ฎีกาของจำเลย ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(ไพศาล รวงฆางกูร-อัมพร เดชศิริ-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ